

1501564-76.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/06/2022

... estabeleço o regime fechado, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Também justifica o regime inicial fechado a gravidade concreta da conduta, que envolve tráfico de substância entorpecente de alto poder destrutivo. Por fim, trata-se de réu já condenado em outro processo, pela prática de crime de tráfico de drogas. Desse modo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501564-76.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501564-76.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MAXIMIANO DA ROCHA PINTO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

DOUGLAS MAXIMIANO DA ROCHA PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da inicial acusatória de fls.97/99 que:

"Em 30 de outubro de 2020, por volta de 06 horas, na Rua Padre Ângelo Rudelo nº 638, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, o indiciado DOUGLAS MAXIMIANO DA ROCHA PINTO (qualificado a fls. 09 e a fls. 20/21) (menor de 21 anos de idade: fls. 24) (DVC: fls. 22/23), sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo para comercialização ilícita vinte e um comprimidos de ácido lisérgico (LSD), droga capaz de causar dependência, conforme laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

Consta também que em 30 de outubro de 2020, momentos depois, na Rua Padre Ângelo Rudelo nº 638, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, o indiciado DOUGLAS MAXIMIANO DA ROCHA PINTO (qualificado a fls. 09 e a fls. 20/21) (menor de 21 anos de idade: fls. 24) (DVC: fls. 22/23), sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito para comercialização ilícita 11,07 g de "Cannabis sativa-L" (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência,

conforme laudo de constatação prévia de fls. 06 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83. A droga, em porção única (acompanhada de cinco sementes), estava acondicionada em plástico filme transparente".

Houve aditamento à denúncia, conforme fls.213, nos seguintes termos:

"Nos termos do artigo 569, do Código de Processo Penal, ofereço aditamento à denúncia para nela constar que o réu, em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, 8,04 gramas de Metilenodioximetanfetamina (entorpecente conhecido como "MDMA"), no total de 21 comprimidos, droga capaz de causar dependência, conforme laudo pericial de fls. 111/116. Tal droga consta da lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03 de Agosto de 2020)".

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls.1).

A decisão judicial de fls.51/52 homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu ao réu o benefício da liberdade provisória.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Em juízo, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (audiências de fls.178/182 e 211/215).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e pleiteou a desclassificação da conduta para delito de posse de droga para consumo pessoal. Na hipótese de condenação, postulou a fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, regime inicial aberto e substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (fls.239/260).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.2/4), laudos químicos relativos aos entorpecentes apreendidos (fls.81/83 e 111/116), bem como pela prova oral.

A autoria também está provada nos autos.

A testemunha André Luis Peres de Azevedo, policial civil, ouvido em Juízo, relatou que foi cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do réu. O réu foi abordado quando saía de sua casa. Realizaram revista pessoal no réu e localizaram vinte e um comprimidos de droga sintética. Na casa do réu também foi localizada uma porção pequena de maconha e sementes de maconha. Quantia em dinheiro também foi apreendida. Indagado, o réu disse que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas ao consumo próprio. Quanto ao dinheiro, o réu disse que era decorrente de seu trabalho (alegou que fazia bicos).

A testemunha Wagner Adriano Gomes, policial civil, ouvido em Juízo, afirmou que havia notícias de que na Rua Padre Ângelo Rudelo um indivíduo vendia drogas sintéticas. Relata que sempre que passavam pelo local avistavam um indivíduo em frente à casa, que referido indivíduo sempre ficava lá na frente da casa, com outras pessoas. Foi solicitado e concedido um mandado de busca. No dia dos fatos, foram cumprir o mandado de busca e apreensão, numa operação policial para combater o crime de tráfico de drogas. Na frente da casa estava o rapaz, identificado como Douglas. Realizada revista pessoal, localizaram vinte e um comprimidos de droga sintética, um aparelho celular e R\$ 774,00. O padrasto do réu estava na casa e acompanhou as buscas. No quarto do réu foi localizada uma porção de maconha e sementes de maconha. O réu, indagado no local, disse que as drogas eram de sua propriedade e que eram destinadas ao consumo pessoal.

Interrogado em Juízo, o réu Douglas Maximiano da Rocha Pinto negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que possui 21 anos. Admitiu a posse e propriedade dos 21 comprimidos de droga, afirmando que não vendia a droga, era destinada ao seu próprio consumo. Disse que é usuário de maconha e droga sintética. Quanto ao entorpecente maconha, localizado em sua casa, afirmou desconhecer. Alega que o dinheiro era proveniente de seu trabalho como barbeiro. Disse que mora há um ano

naquela residência. Mora junto com sua genitora, seu padrasto e seus irmãos menores. Relata que foi preso em flagrante, mas saiu no outro dia. Todavia, dez meses depois, voltou a ser preso em flagrante, por crime de tráfico de drogas. Possui ensino médio completo. Nunca fez tratamento contra drogas.

Portanto, pelas provas constantes dos autos, verifica-se os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do réu e encontraram com o réu (revista pessoal) 21 comprimidos da droga Metilenodioximetanfetamina (entorpecente conhecido como "MDMA"). Também havia na residência do réu (no seu quarto) uma porção de maconha e sementes de maconha, além de R\$ 774,00. Cabe destacar que o policial Wagner narrou que existiam informações de que naquela residência havia um indivíduo que vendia droga sintética, por isso, houve solicitação e deferimento de mandado de busca.

A alegação do réu, no sentido de que a droga era destinada ao consumo pessoal próprio, não se sustenta. Seja pela quantidade expressiva de droga (21 comprimidos de "MDMA"), seja pela existência de informações policiais anteriores de que no local havia tráfico de drogas sintéticas, e também pela apreensão de valor em dinheiro, sem origem lícita demonstrada (R\$ 774,00), não há possibilidade de acolher a tese da desclassificação.

Ressalte-se que, neste processo, quando da análise do auto de prisão em flagrante, foi concedido ao réu o benefício da liberdade provisória. Contudo, dez meses depois, o réu voltou a ser preso em flagrante, também pela prática do crime de tráfico de drogas. Aliás, foi preso na mesma rua e no mesmo bairro (cópia da denúncia de fls.217/219), o que demonstra que estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, com base no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, considerando a espécie de droga (droga sintética - 21 comprimidos de "MDMA"), substância de alto poder destrutivo, aumento a pena em 1/6, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes genéricas. Pela atenuante da menoridade relativa, torno a pena ao mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Isto porque, os elementos constantes dos autos demonstram que o réu estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas. Com efeito, após ser solto neste processo, o réu voltou a ser preso em flagrante por tráfico de drogas, inclusive praticando o crime no mesmo bairro e na mesma rua, o que demonstra a habitualidade na prática do crime.

A certidão de fls.224 demonstra que o réu já foi condenação, em primeira instância, pela prática do crime de tráfico de drogas posterior.

Por oportuno, destaco ementa:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Palavra dos policiais firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Dosimetria - natureza do entorpecente que deve ser considerada para a fixação da reprimenda - Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor - Impossibilidade - réu que responde as outros processos por delito idêntico - Inconstitucionalidade da pena de multa - Inocorrência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501856-78.2019.8.26.0544; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)" .

Assim, torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena:

Para início do cumprimento da pena estabeleço o regime fechado, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Também justifica o regime inicial fechado a gravidade concreta da conduta, que envolve tráfico de substância

entorpecente de alto poder destrutivo. Por fim, trata-se de réu já condenado em outro processo, pela prática de crime de tráfico de drogas. Desse modo, impõe-se o regime mais rigoroso, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 3º, do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DOUGLAS MAXIMIANO DA ROCHA PINTO, qualificado nos autos, à pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por este processo, o réu respondeu em liberdade, de modo que concedo o direito de recorrer em liberdade, anotando-se, porém, que o réu está preso por outro processo. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia encontrada em poder do réu, R\$ 7740,00, em favor da União, pois decorrente do tráfico de drogas (comprovante de depósito de fls. 80).

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 19 de junho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA